

압류재산 배분계산서 작성 불철저

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제35조 제1항에 따르면 공매공고의 등기 또는 등록 전까지 등기 또는 등록되지 아니한 채권을 가진 자는 배분요구의 종기까지 배분요구를 하여야 배분을 받을 수 있음
- 그런데 2023. 6. 22. ○○세무서로부터 수임한 채납자 ◇◇◇ 압류재산 (2023-00000-000)의 경우 2023. 8. 25. 공매공고 등기 이후 2023. 11. 6.에 가압류 등기를 하고 배분요구 종기(2023. 9. 25.) 이후 배분요구 (2024. 5. 16.)를 한 가압류권자 □□□□□□□□에 배분(7,173천 원) 하는 등
- 배분요구의 종기 이전에 배분요구를 해야 배분을 받을 수 있는 채권자가 배분요구의 종기 이후에 배분요구를 했음에도 배분을 실시한 3건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**